

MOUNIR ABDUL KARIM KADDOURA

lwn.

ASNI BINTI ABU MANSOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

9 Ogos 2021/30 Zulhijjah 1442H

Kes Rayuan No. 10000-077-0073-2019

Rayuan Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan- Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie Perayu: Norhazura Binti Hamzah daripada Tetuan Haiza Hazura & Associates.

Peguan Syarie Responden: Fadhlina Binti Dato' Sidek daripada Tetuan Fadhlina Siddiq & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu (Pemohon) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 31 Julai 2019 dalam Kes Mal Bil. 10500-077-0013-2019 yang memutuskan bahawa:

- "1. Permohonan Pemohon bagi mendapatkan kebenaran memfailkan Notis Rayuan di luar tempoh masa yang ditetapkan ditolak..*
- 2. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing."*

RAYUAN PERAYU

2) Perayu tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan memfailkan Notis Rayuan pada 6 Ogos 2019. Notis Rayuan tersebut telah disampaikan kepada Responden pada 8 Ogos 2019. Perayu seterusnya telah memfailkan Alasan Rayuan pada 5 Oktober 2020 setelah menerima Borang MS30 pada 22 September 2020.

3) Pada 5 Oktober 2020, Perayu telah memfailkan lima (5) Alasan Rayuan sebagaimana **di muka surat 174– 176 Rekod Rayuan**:

- 2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengiktiraf pemakluman keputusan kes tersebut secara Whatsapp oleh Responden kepada Perayu sedangkan Perayu hanya menerima perintah bersih pada 5 April 2019 iaitu selepas 17 hari dari tarikh penghakiman diputuskan dan kelewatan yang disengajakan ini jelas telah memprejudiskan hak Perayu untuk memfailkan rayuan dalam tempoh yang ditetapkan undang-undang.
- 2.2 Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengguna pakai prinsip undang-undang berkaitan perlanjutan tempoh masa dalam mempertimbangkan permohonan Perayu sebagaimana yang dinyatakan dalam Perenggan 17 hingga 39 hujah bertulis Pemohon.
- 2.3 Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan hak Perayu dari segi undang-undang dan Hukum Syarak untuk membela diri sedangkan tindakan Responden terdahulu semasa kes dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat jelas telah memprejudiskan hak Perayu untuk memberi

keterangan dan fakta terhadap dakwaan Responden yang disabitkan oleh Mahkamah bahawa Perayu telah gagal memberikan nafkah kepada Responden sejak Mei 2018 sehingga November 2018, sedangkan Perayu tidak pernah gagal sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Perenggan 31 Afidavit Balasan Perayu dalam Kes Permohonan No. 10500-077-0013-2019.

- 2.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan bahawa kesan prejudis kepada Responden mengatasi prejudis terhadap Perayu tanpa menimbangkan fakta bahawa dengan tindakan Responden yang sengaja menyembunyikan dan merahsiakan kes yang sedang berjalan prosidingnya daripada pengetahuan Perayu, sedangkan Responden tahu tempat tinggal Perayu. Responden dan Perayu kerap kali berhubung antara satu sama lain sepanjang sebelum dan semasa prosiding kes sedang berjalan, namun Responden bertindak membuat penyampaian saman bukan di tempat tinggal semasa Perayu.
- 2.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menggunakan andaian yang tidak wajar dalam menentukan mudharat Responden lebih besar dari mudharat Perayu sedangkan fakta kes ini adalah berbeza di mana kesan mudharat yang sebenarnya adalah lebih besar dialami oleh Perayu dalam kes ini.

FAKTA KES

- 3) Perayu telah memfailkan permohonan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan pada 12 April 2019.

4) Tindakan tersebut adalah ekoran daripada suatu keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat dalam Kes Saman No. 10026-014-0797-2018 pada 27 Februari 2019, yang memutuskan bahawa:

- “1. *Mahkamah mensabitkan aduan Plaintiff di bawah Seksyen 53(1)(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahawa Defendan telah gagal memberikan nafkah kepada Plaintiff mulai Mei 2018 sehingga bulan November 2018.*
2. *Mahkamah memfasakhkan pernikahan di antara Plaintiff dan Defendan secara talaq bain sughra dan memerintahkan Plaintiff beriddah selama tiga (3) kali suci mulai pada 27 Februari 2019 jam 4.10 petang.*
3. *Mahkamah memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat dan Surat Perakuan Nikah Negeri Selangor Bilangan Daftar 3580/2016 hendaklah dibatalkan.”*

5) Pada 8 Mei 2019, Perayu telah memfailkan permohonan untuk menggantung perintah kes fasakh di atas dan permohonan penggantungan tersebut telah diluluskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 13 Jun 2019.

6) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 10 April 2019 iaitu setelah menerima perintah kes fasakh daripada Mahkamah pada 5 April 2019. Walau bagaimanapun Notis Rayuan tersebut telah ditolak oleh Penolong Pendaftar dengan arahan supaya merujuk perkara tersebut kepada Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah telah mengarahkan Perayu memfailkan satu permohonan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Hujah Pihak-Pihak dan Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Kami berpendapat isu yang perlu kami putuskan dalam rayuan ini adalah sama ada Perayu telah terlewat dalam memfailkan Notis Rayuan dan berdasarkan pemfailan tersebut sama ada YA Hakim Bicara telah terkhalaf apabila menolak permohonan Perayu.

8) Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami mendapati antara fakta penting dalam rayuan ini adalah seperti berikut:

- 8.1 bahawa Perintah Hakim Mahkamah Rendah Syariah berkaitan kes fasakh telah diumumkan pada 27 Februari 2019 tanpa kehadiran Perayu.
- 8.2 Pada 16 Mac 2019, Perayu telah menerima makluman daripada Responden melalui aplikasi Whatsapp iaitu kira-kira 17 hari selepas kes fasakh diputuskan menyatakan bahawa Responden bukan lagi isteri Perayu.
- 8.3 Perayu telah bertindak untuk melantik Peguam Syarie dan Peguam Syarie Perayu telah membuat carian dan menerima sesalinan perintah kes tersebut di kaunter Mahkamah pada 5 April 2019.
- 8.4 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 10 April 2019, namun pendaftaran Notis Rayuan tersebut telah ditolak oleh Pendaftar atas alasan telah melebihi tempoh masa pemfailan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

9. Kami juga telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan kami mendapati pada **Perenggan 15, muka surat 159 Rekod Rayuan**, YA Hakim Bicara menyatakan:

“Walau bagaimanapun sekiranya Pemohon mengetahui tentang keputusan atau penghakiman bagi kes tersebut baik melalui Responden atau pihak lain, hak Pemohon untuk merayu masih lagi ada tertakhluk kepada tempoh masa 14 hari sebagaimana peruntukan Seksyen 139(4) Enakmen No. 4/2003. Disebabkan Pemohon tidak mengetahui dan tidak hadir serta tidak diwakili Peguam Syarie, saya berpendapat tempoh masa yang boleh dikira bagi Pemohon memfailkan Notis Rayuan adalah dari hari Pemohon mengetahui keputusan kes fasakh tersebut iaitu pada 16 Mac 2019. Ini bermakna tarikh akhir 14 hari adalah pada 30 Mac 2019. Namun begitu didapati tiada apa-apa tindakan dari Pemohon mengenai perkara tersebut dan Pemohon hanya bertindak memfailkan Notis Rayuan pada 10 April 2019 selepas menerima perintah Mahkamah pada 5 April 2019. Tempoh masa yang diambil dari tarikh tahu keputusan dan perintah kes fasakh (16 Mac 2019) adalah selama 25 hari. Saya dapati ada usaha dari Pemohon untuk mengambil tindakan bagi pemfailan Notis Rayuan dari tarikh terima keputusan kes fasakh iaitu dalam tempoh 5 hari namun saya berpendapat ianya telah melebihi tempoh 14 hari dari tarikh 16 Mac 2019 tersebut. Kesimpulannya lebih 14 hari.”

10. Untuk memutuskan isu ini dengan hormatnya kami merujuk keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutty [2013] 37 JH II**. Panel Hakim Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah telah memberikan panduan berkaitan keadaan kes apabila satu pihak tidak hadir pada tarikh penghakiman

diumumkan oleh Mahkamah Bicara, maka tempoh 14 hari untuk memfailkan Notis Rayuan adalah dikira dari tarikh Perintah Mahkamah Bicara sampai kepadanya. Panel Rayuan dalam kes tersebut telah mengguna pakai roh dan semangat subseksyen 49(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505] yang menetapkan sebagaimana berikut:

“Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.”

11. Dalam kes tersebut juga, Panel Mahkamah Rayuan Syariah telah menyatakan bahawa roh subseksyen 49 (1) Akta 505, perlu dipakai atas alasan sebagaimana berikut:

“Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak Defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat subseksyen 49 (1) Akta

Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505 perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.”

12. Kami mendapati panduan yang diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali** telah dipersetujui dan diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Nor Daud Durai B. Abdullah lwn Siti Aminah Bt. Abdullah (14000-077-0044-2012)**, **Tajuddin Bin Ahmad lwn. Sharmila Binti Salehuddin (11000-077-0013-2015)**, **Misil Bin Maulad lwn. Maryati Binti A. Musim (12000-077-0007-2019)** dan kes **Syam Bin Sahabudin lwn. MAIS (10000-077-0140-2018)**.

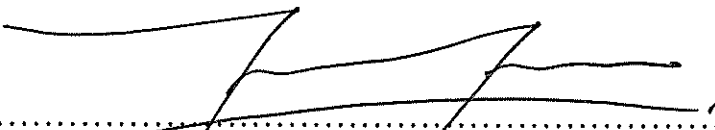
13. Kes berpendapat peruntukan subseksyen 49(1) [Akta 505] adalah *in pari materia* dengan **subseksyen 64(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**. Dalam rayuan ini kami mendapati kaedah pengiraan tempoh pemfailan Notis Rayuan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara adalah tidak selaras dengan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali**. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 10 April 2019 iaitu dalam tempoh enam (6) hari daripada tarikh Perintah kes fasakah sampai kepadanya. Ini menunjukkan kepada kami bahawa Perayu telah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh masa yang masih dibenarkan oleh undang-undang. Oleh itu dalam rayuan ini kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan permohonan Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 31 Julai 2019 dalam Kes Mal Bil. 10500-077-0013-2019 adalah DIBATALKAN.
3. Perayu dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

